

1500074-61.2021.8.26.0610

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Aline de Oliveira Machado Bonesso Pereira de Carvalho

Comarca: Batatais

Foro: Foro de Batatais

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2104680/2021 - DEL.POL.BATATAIS, 17386310 - DEL.POL.BATATAIS, 872/21/323 - DEL.POL.BATATAIS, 2104680 -

DEL.POL.BATATAIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ ROBERTO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Batatais

Foro de Batatais

Vara Criminal

Praca Dr. José Arantes Junqueira, 01, Batatais-SP - cep 14300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500074-61.2021.8.26.0610 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500074-61.2021.8.26.0610

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2104680/2021 - DEL.POL.BATATAIS, 17386310 - DEL.POL.BATATAIS, 872/21/323 - DEL.POL.BATATAIS, 2104680 -

DEL.POL.BATATAIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ ROBERTO MACHADO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Aline de Oliveira Machado Bonesso Pereira de Carvalho

Vistos.

LUIZ ROBERTO MACHADO foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da lei 11.343/2006, porque no dia 16 de abril de 2021, por volta de 14h, na Rua Prefeito José Pimenta Neves, nº 689, nesta Cidade e Comarca de Batatais/SP, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico, a quantidade de 9,570g (nove gramas e quinhentos e setenta miligramas) de crack, acondicionada em 09 (nove) pedras, sendo cinco maiores e quatro menores,

substância esta que causa dependência física ou psíquica.

Auto de Prisão em Flagrante (fls. 03/04).

Boletim de Ocorrência (fls. 110/112).

Auto de Exibição e Apreensão (fls. 12/13).

Auto de Constatação Preliminar (fls. 16).

Em decisão de fls. (53/54) foi convertida a prisão em flagrante do acusado em prisão preventiva.

Laudo Pericial (fls. 14/15).

Citado (fls. 119) o réu apresentou a defesa Preliminar (fls. 120/124).

A denúncia foi recebida em 25 de agosto de 2021 (fls. 128/129).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e, por último, o réu foi interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu nos termos do art. 386 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido formulado na ação penal deve ser julgado procedente.

A materialidade delitativa está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 03/04), Boletim de Ocorrência (fls. 10/11), Auto de Exibição e Apreensão (fls.12/13), Laudo Pericial (fls. 110/112), bem como pela prova oral coligida.

A autoria, do mesmo modo, restou demonstrada nos autos.

Interrogado em juízo, o réu Luiz Roberto Machado disse que, de fato, estava com a droga apreendida, mas que era destinada ao seu próprio consumo. Relatou que, no dia dos fatos, estava no local usando crack, quando os guardas municipais ali chegaram. Disse que estava com algumas pedras de crack na mão e tinha dinheiro em sua posse, que era fruto de seu trabalho informal. Negou que estivesse vendendo droga.

A versão do réu foi contrariada pela prova colhida em Juízo.

Ouvido em juízo, a testemunha Márcio Aurélio da Silva Thomazelli, guarda municipal, disse que, no dia dos fatos, durante patrulhamento de rotina juntamente com o Guarda Gonçalves, receberam informação de que o indiciado, conhecido nos meios policiais por envolvimento com o tráfico de drogas, estaria no local conhecido como "favelinha do Marco Mazo", traficando drogas. Relata que tal "favelinha" é ponto de venda de drogas, local dos fatos. Imediatamente foram para o local apontado, sendo que ali depararam com o indiciado, percebendo que escondia algo nas mãos. Relata ter submetido o indiciado a revista pessoal, encontrando nas suas mãos algumas pedras de crack e parte de uma lâmina de aço. Em uma das axilas do indiciado foram encontradas várias notas em dinheiro, além de algumas moedas que estavam no bolso da bermuda, somando a quantia de R\$162,30 (cento e sessenta e dois reais e trinta centavos). O indiciado escondia em sua boca um saco plástico contendo algumas pedras de crack. As pedras de crack encontradas em poder do indiciado pesaram 9,57 gramas - peso total. Indagado sobre a droga e dinheiro encontrados em sua posse, o indiciado confessou que realmente vendia o crack por valores que variavam entre cinco e vinte e cinco reais cada pedra, dependendo do tamanho e o dinheiro que estava em sua posse era oriundo do tráfico.

O guarda municipal Jeferson da Cruz Gonçalves, também ouvido em juízo, corroborou o depoimento do seu colega de farda.

Verifica-se, pois, que a prova oral produzida e os elementos coligidos se revestem de coerência, robustez e segurança, sendo hábeis à condenação do acusado.

Não se demonstrou que os guardas civis tivessem razões próximas ou remotas para se unirem e, deliberadamente, imputarem ao acusado a prática de um crime tão grave. Sobre a credibilidade dos depoimentos, destaco julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"É bem sabido que não furta a lei validade aos depoimentos de policiais, tanto que sequer os isenta do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, se vierem a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Ao juiz, o que cumpre é conferir a tais declarações o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, conferindo-lhes, ou não, segundo seu livre poder de convencimento, o merecido poder de

persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética, de veracidade a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente de segurança para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas de sua atuação, negar-lhe valor aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não diz a verdade". (TJSP, Apelação Criminal nº 112.195-3/1, Rei. Des. Canguçu de Almeida).

No caso, os testemunhos dos guardas civis mostraram-se plenamente críveis, eis que, tanto em polícia como em juízo discorreram sobre a dinâmica dos fatos sempre da mesma forma, máxime quanto ao cerne, ao conteúdo da acusação.

Outrossim, deve ser ressaltado que ambos os guardas civis declararam que o local onde o acusado fora abordado é conhecido ponto de tráfico de drogas, bem como que Luiz é conhecido no meio policial por envolvimento com a venda de entorpecentes, fatos que infirmam a versão exculpatória trazida pelo réu, ou seja, de que as pedras foram adquiridas para o seu consumo.

Vale consignar, ainda, que a forma de acondicionamento da droga encontrada, bem como a quantidade de dinheiro que o acusado dispunha, o qual se achava fragmentado em notas de pequeno valor, demonstram que, de fato, o entorpecente se destinava ao consumo de terceiras pessoas. Ademais, ambas as testemunhas afirmaram que ele confessou a prática do tráfico informalmente a elas no dia dos fatos.

No mais, verifica-se que emergem versões divergentes quanto à origem do dinheiro encontrado com o denunciado, que, em solo policial, declarou que estava desempregado e morando na rua, local onde conseguiu angariar a quantia de R\$ 162,30. Contudo, em juízo, a retórica não se confirmou, já que restou asseverado pelo réu que o montante era fruto do seu trabalho.

Assim, o elemento subjetivo do tipo, do mesmo modo, restou comprovado. E isto porque o tráfico de entorpecentes é crime de perigo abstrato, bastando, para sua consumação, a mera probabilidade de danos à saúde das pessoas.

Em sendo assim, para a caracterização do aludido delito, basta que o agente aja com dolo de perigo, isto é, a deliberada intenção de colocar em risco o bem jurídico tutelado – saúde pública. Em outras palavras, basta a vontade livre e consciente de realizar uma das condutas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06.

Deste modo, cabais e indubitadas tanto a materialidade quanto a autoria, a condenação é medida que se impõe.

Passo, pois, à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, nada há a se considerar. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ausentes circunstâncias atenuantes. Presente a agravante da reincidência, (fls. 84 e seguintes), de modo que se aumenta a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo o total de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo unitário.

À míngua da existência de causas de diminuição e aumento, torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Observo não ser o caso de se reconhecer a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, por ser o réu reincidente (fls. 93), o que impossibilita a aplicação do redutor.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do artigo 33, do Código Penal, considerando a quantidade de drogas e reincidência do réu.

Diante a quantidade de pena fixada, não há falar-se em substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, bem como inviável a concessão de "sursis".

Deixo de apreciar a detração para fins de estabelecimento do regime inicial, na forma do §2º do art. 387 do CPP, haja vista que a progressão exige além do cumprimento da pena, outros requisitos subjetivos que devem ser analisados pelo Juiz da Execução. Também no Juízo das Execuções é que se poderá analisar eventuais outras penas impostas. Neste sentido cita-se o precedente do E. TJSP: ("... APLICAÇÃO DO ART. 387, § 2º, DO CPP Impossibilidade Detração é matéria afeita ao

juízo da execução, o qual possui maiores informações acerca do efetivo tempo que o sentenciado permaneceu recluso e outras eventuais penas impostas..."HC2159904-03.2015.8.26.0000, 15.09.2015).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, CONDENO o acusado LUIZ ROBERTO MACHADO, como incurso no artigo 33, caput, da lei 11.343/2006, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Não permito o apelo do acusado em liberdade, uma vez que respondeu preso ao processo e assim deverá permanecer, mormente, agora, que se concluiu por sua responsabilização criminal. Ademais, persistem os motivos que autorizaram a decretação da prisão preventiva do acusado, notadamente a manutenção da ordem pública. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Custas pelo acusado, no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ficando deferida a gratuidade de justiça.

Determino a incineração da droga apreendida, nos termos do artigo 58, § 1º, cumulado com o artigo 32, § 1º, ambos da Lei 11.343/06.

Determino, por fim, a perda do valor apreendido em favor da União, vez que não comprovada sua origem lícita, ônus que competia à defesa.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e comunique-se a Justiça Eleitoral.

P.I.C.

Batatais, 30 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA